

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8498/2540

นาย วิชัย อ่อน ถาวร  
นาง สุทิน ประเสริฐศรี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165

เดิมจำเลยที่ 2 เป็นนายหน้าขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ โจทก์ได้วางเงินมัดจำและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของโจทก์ แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้โจทก์ได้ โจทก์จึงไปแจ้งความกล่าวหาจำเลยทั้งสองว่าร่วมกันฉ้อโกง แล้วโจทก์กับจำเลยทั้งสองไปเจรจากันที่สถานีตำรวจ โดยจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์ไว้ การที่โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน หากไม่ทำก็จะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ 2 นั้น จึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริตเพราะตนมีสิทธิในมูลหนี้หนี้ อันถือได้ว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ถือได้ว่าเป็นการข่มขู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 สัญญาค้ำประกันฉบับพิพาทไม่ตกเป็นโมฆะ

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไป 140,000 บาท กำหนดชำระคืนในวันที่ 27 มิถุนายน 2537 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันเมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสองไม่ชำระ

ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 140,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 เคยเป็นนายหน้าติดต่อให้จำเลยที่ 1 ขายที่ดินให้แก่โจทก์ โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้เมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยที่ 1 ไม่สามารถจดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์ได้เนื่องจากได้โอนที่ดินให้แก่ผู้อื่นไปแล้วโจทก์ไปแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองโดยบังคับข่มขู่ให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาทำสัญญาสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 140,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังได้ว่าโจทก์ตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1 และได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นนายหน้า เมื่อครบกำหนดจำเลยที่ 1 ไม่อาจโอนที่ดินให้โจทก์ได้เนื่องจากได้เอาที่ดินดังกล่าวไปขายให้กับผู้อื่นแล้ว โจทก์ได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองในข้อหาฉ้อโกง ต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองไปเจรจากันที่สถานี

ตำรวจภูธรอำเภอสนามชัยเขตจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินจากโจทก์เป็นเงิน 140,000 บาทและจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นเพียงนายหน้าขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้สมคบหรือรู้เห็นกับจำเลยที่ 1 ในการฉ้อโกงโจทก์ การที่โจทก์กับเจ้าพนักงานตำรวจได้บีบบังคับให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 โดยข่มขู่จะดำเนินคดีบ้าง จะขังจำเลยที่ 2 บ้าง จนจำเลยที่ 2 เกิดความกลัวต้องทำสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 ถือว่าสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 เป็นโมฆะ เห็นว่าเกี่ยวกับการที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 เนื่องจากจำเลยที่ 2 เป็นนายหน้าขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ โจทก์ได้วางเงินมัดจำและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของโจทก์ แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้โจทก์ได้ โจทก์จึงไปแจ้งความกล่าวหาจำเลยทั้งสองว่าร่วมกันฉ้อโกง แล้วโจทก์กับจำเลยทั้งสองไปเจรจากันที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนามชัยเขต จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน การที่โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน หากไม่ทำก็จะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต เพราะตนมีสิทธิในมูลหนี้แน่นอน ถือได้ว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายปกตินิยม ไม่ถือได้ว่าเป็นการข่มขู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 สัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 ไม่เป็นโมฆะ

พิพากษายืน

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ระพีพร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ